

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001808.....

Tocache,

11 JUN 2025

VISTO:

El memorando N°0587-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 27 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°008-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 09 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (24) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 483-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH de fecha 17/12/2024, el responsable de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, informa:

"(...)" Que, se realizó la visita a la I.E N°1356 en Fray Martín – Uchiza, para supervisar la asistencia y permanencia en horario laboral de los docentes; encontrándose a 2 docentes presentes dentro de la institución educativa: Biviana Huamán Fuentes (profesora nombrada del aula de 04 años) y Clotilde Domínguez Valles (profesora nombrada del aula de 05 años). No se encontró dentro de sus labores a la directora de la I.E N° 1356, profesora Mahli Sela Montes Alvarado.

De acuerdo a la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, en su artículo 40° Deberes, inciso c) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo; el artículo 49° Destitución, inciso i) *Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o con cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses.*

Que, el Decreto Supremo N° 004-2023-ED Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944, en su artículo 77° Faltas o Infracciones, inciso 77.1 se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravengan los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

La profesora Biviana Huamán Fuentes, nos indica que la directora Mahli Sela Montes Alvarado, siendo docente nombrada, tenía descanso médico, no da más explicaciones sobre la ausencia de la directora dentro de la institución educativa. Dentro del folder de Control de Asistencia se encontró un CITT salud con descanso médico de 02 días (27 y 28 de noviembre del 2024). La directora el 29/11/2024 asistió a la II.EE lo constatan la maestra Biviana y presidente de APAFA; la directora hace abandono de su centro de labores del 02/12/2024 hasta el día de hoy 10/12/2024 (momento de la constatación y verificación); y dentro de mi área no existe ningún documento que haya presentado la directora y pueda justificar su ausencia dentro de la II.EE. La presidente de APAFA señora Teresa Francisco Nery, indica que, desde el mes de octubre, la directora tiene ausencias dentro de la II.EE; indico que puso en conocimiento a la Ugel Tocache, que era por motivo de salud de su embarazo, y que estaría retornando para el año 2025. La directora no dejó encargando funciones de dirección con un memorándum a la profesora Biviana Huamán Fuentes, ya que la profesora es nombrada.

Que, mediante Informe N° 02-2024UGEL-T/I.E.I N°1356-P recepcionado con fecha 12 de diciembre del 2024, en donde la directora Mahli Sela Montes Alvarado presenta su descargo, alegando su justificación de su falta de la primera semana de diciembre, que de manera verbal fui informada por mis colegas y presidente de APAFA que dos trabajadores de la Ugel Tocache fueron a verificar la institución sobre mi ausencia ante el llamado de una madre de familia; que con veracidad adjunto pruebas sobre las múltiples atenciones de la enfermedad que padezco, conllevando mi embarazo de alto riesgo, el cual me impidió dejar los documentos como mi certificado, por ser maestra nombrada procedente de la región de Ancash, donde vivo sola con mi menor hijo, y no cuento con apoyo humano para este tipo de tramites, para

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, de acuerdo a la **Ley N°28044**, Ley General de Educación, refiere en su Art.- 55 "El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo" (primer párrafo).

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene el Oficio N° 01150-2025-MINEDU/SG-OTEPA de fecha 16/01/2025, remitido por la OTEPA del Ministerio de Educación y otras documentales como medios probatorios; por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra el director denunciado.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios.*

Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **Mahli Sela Montes Alvarado**, directora de la I.E N°1356 "Fray Martin" – Uchiza - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944**, ni los artículos: **art.- 40 literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **e)** Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial. Concordante con el artículo 48° Cese Temporal Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: **e)** Abandonar el cargo injustificadamente.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Mahli Sela Montes Alvarado**, directora de la I.E N°1356 "Fray Martin" – Uchiza - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición**; **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Mahli Sela Montes Alvarado**, directora de la I.E N°1356 "Fray Martin", del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición**, **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Mahli Sela Montes Alvarado, identificada DNI N° 42024132, numero de celular 941708104, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,


Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST